

1500306-64.2020.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado às circunstâncias do flagrante, comprova a mercancia perpetrada pelo réu.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500306-64.2020.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 13 de setembro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500306-64.2020.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR AUGUSTO LUIZ e outro

Vistos

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 104/110) em face de César Augusto Luiz, vulgo "Pin Pin" e Rafael Pinto, vulgo "Abóbora", pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 23 de dezembro de 2020, por volta das 02h15min, na Rua Gentil Morabito, nº 1000, Vila Ricardo, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, CESAR AUGUSTO LUIZ, vulgo "Pin Pin", qualificado à fl. 29/30 e RAFAEL PINTO, vulgo "Abóbora", qualificado à fl. 32/33, previamente ajustados e em unidade de desígnios, traziam consigo e transportavam, para posterior entrega a consumo de terceiros, 63 (sessenta e três) porções de cocaína, com peso líquido de 21,34 gramas (peso bruto de 29,91 gramas) e 67 (sessenta e sete) porções de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 6,40 gramas (peso bruto de 14,52 gramas) - cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo pericial de constatação de fls. 18/21, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As referidas substâncias causam dependência psíquica e constam da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

É dos autos que os imputados, em conjunto e unidade de propósitos, decidiram praticar o tráfico de drogas nesta cidade e Comarca de Tupã. Para tanto, as substâncias eram adquiridas de fornecedor não identificado e, depois, destinadas ao consumo de terceiros.

No dia dos fatos, policiais militares, em patrulhamento de rotina, receberam informações de que os denunciados, conhecidos dos meios policiais, faziam entrega de entorpecentes no Conjunto Habitacional João Paulo II e que estariam num veículo VW/Gol.

Em razão disso, os militares se deslocaram até o mencionado bairro e, em dado instante, avistaram o veículo VW/Gol, placas CXI-9210, observando-se que os acusados mantinham contato comum transeunte.

Ocorre que, ao perceberem a aproximação da viatura policial, os acusados empreenderam fuga.

No entanto, durante a fuga, os agentes de segurança visualizaram o momento em que foi arremessado do interior do veículo, mais precisamente pelo vidro do passageiro, uma sacola plástica.

Ato contínuo, após ofertada ordem de parada aos acusados, através dos recursos sonoros e de luz do veículo oficial, os agentes de segurança logram abordá-los no cruzamento da Rua Gentil Morábito e Vitória Roque Apparício. Apurou-se que CÉSAR AUGUSTO conduzia o veículo e RAFAEL ocupava a posição de passageiro.

Então, em minuciosa busca pelo veículo, os agentes de segurança encontraram, entre o câmbio e os bancos dos ocupantes, a quantia de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), bem como, no interior do porta luvas, uma "maquininha" de cartão de crédito e, sobre o 'toca CD', estava um aparelho celular da marca Samsung.

Em revista pessoal, não foi encontrado nada de ilícito com os denunciados.

Em continuidade, em busca da sacola plástica que havia sido dispensada - aproximadamente 30 metros do local da parada do veículo -, os militares lograram localizá-la, encontrando em seu interior 63 (sessenta e três) porções de cocaína e 67 (sessenta e sete) porções de cocaína, na forma de crack. Localizaram também diversos sacos plásticos para 'gelinho', cf. fl. 22.

Finalmente, o dinheiro, o aparelho celular, a 'máquina de cartão, os sacos plásticos e as drogas foram apreendidos (cf. fls. 15/16). As substâncias ilícitas foram submetidas a exame pericial e atestou que se tratavam de cocaína e crack (cf. laudo de fls. 18/21).

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, as atitudes dos imputados, o dinheiro e demais objetos encontrados e apreendidos, os relatos dos policiais, bem como as circunstâncias da prisão dos imputados, denotam que os denunciados estavam previamente ajustados, em concurso de agentes, e que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega a consumo de terceiros.

O crime foi cometido durante o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020".

Os réus foram presos em flagrante (fls. 01/02).

A prisão em flagrante dos acusados foi convertida em prisão preventiva em decisão de fls. 69/75.

Por decisão de fls. 139/146, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu Habeas Corpus ao réu Cesar Augusto Luiz.

Os réus foram notificados (fl. 242 e 304) e apresentaram defesa preliminar às fls. 182/191 e 280/286.

Procedeu-se por decisão de fls. 306/314, do C. Superior Tribunal de Justiça, substituindo a prisão preventiva de Rafael Pinto por outras medidas cautelares diversas da prisão, constantes no art. 319 do CPP.

A denúncia foi recebida em 27/07/2021 (fls. 326/328).

O réu César Augusto foi devidamente citado e intimado (fl. 364). Contudo, o réu Rafael Pinto não foi encontrado (fl. 397).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas 02 testemunhas da acusação e 04 testemunhas da defesa, sendo, após, interrogado os réus (fls. 398/399).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 504/512).

A Defesa de Rafael Pinto, preliminarmente, requereu a nulidade da revista pessoal e

veicular. No mérito, requereu a absolvição. Alternativamente, em caso de condenação, que na primeira fase, seja fixada a pena-base no mínimo legal e nas demais, não haja alteração da reprimenda (fls. 516/536).

A Defesa de César Augusto Luiz igualmente requereu, em sede preliminar, a nulidade da busca veicular e pessoal. No mérito, requereu a absolvição. Alternativamente, que a pena-base seja fixada no mínimo legal e haja o afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "j", do CP. Em caso de condenação, que seja reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei de Drogas em seu grau máximo, que o regime seja aberto, haja substituição da pena corporal, em restritiva de direitos e por fim, a restituição dos bens apreendidos (fls. 538/559).

Vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Com relação à preliminar de nulidade probatória em razão da abordagem ilegal dos policiais militares, razão não assiste as Defesas.

Nos termos do art. 240, § 2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; colher qualquer elemento de convicção.

Ademais, dispõe o art. 244, do CPP que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

A permissão, portanto, para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão da privacidade ou da intimidade do indivíduo. Atitude suspeita trata-se de percepção que, pela prática policial, se realiza tanto pela experiência que possuem na atividade, quanto por elementos não ostensivos, que, muitas vezes, obtêm da visualização do cenário indicado, tais como o local onde houve a abordagem (se é onde comumente ocorrem crimes) e comportamento do réu logo ao se deparar com os agentes.

No caso em tela, os policiais militares receberam denúncia anônima, dando conta que os réus estariam praticando o tráfico de drogas, com a entrega de entorpecente no Bairro João Paulo II, tendo conhecimento que César possuía o veículo VW/Gol. Assim, se dirigiram até o local, onde avistaram o veículo do acusado de César parado na Avenida Professor Idenolphi Semeghini, fazendo contato com um transeunte, onde ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga rapidamente, sendo realizado acompanhamento. Ocorre que foi possível visualizar que um deles dispôs uma sacola plástica, aparentemente drogas (depois foi obtida a confirmação).

O contexto evidenciado, por si só, já bastaria para afastar a apontada ilegalidade. Acrescento, ainda, outro argumento: não há qualquer indício de dissenso (ausência de consentimento) para com a revista dos policiais aos acusados, nem alegação de violência policial.

Conclui-se, portanto, pela inexistência de mácula na prova. Por conseguinte, incontestado que os réus estavam trazendo consigo e transportando as drogas para comercialização. A palavra dos policiais é válida, como dos testemunhos em geral, nos termos do art. 202 do CPP, inexistindo motivo para que seja afastada a versão apresentada por eles.

Neste sentido: STJ - AREsp: 2034438 RS 2021/0398138-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 03/05/2022; TJ-SP - APR: 15008725520218260599 SP 1500872-55.2021.8.26.0599, Relator: Mauricio Henrique Guimarães Pereira Filho, Data de Julgamento: 20/07/2022, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/07/2022; APR: 15033015620218260320 SP 1503301-56.2021.8.26.0320, Relator:

Claudia Fonseca Fanucchi, Data de Julgamento: 13/06/2022, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022; APR: 15002029820208260551 SP 1500202-98.2020.8.26.0551, Relator: Xavier de Souza, Data de Julgamento: 17/02/2022, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/02/2022.

Portanto, presente, no caso em tela, atividade suspeita que justificou a abordagem policial (CPP, 240, §2º), esta preliminar deve ser REJEITADA.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência (fls. 11/14); auto de exibição e apreensão (fls. 15/16); laudos periciais (fls. 18/21 e 192/194 e 470); e fotografia.

A autoria delitiva também restou demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Guilherme Alves Valentin, Policial Militar, em seu depoimento judicial, nesta data, relatou: "estava em patrulhamento de rotina e receberam denúncia anônima de transeunte de que os indivíduos de alcunha "Pin-Pin" (Cesar) e "Abóbora" (Rafael), já conhecidos do meio policial, fariam a entrega de entorpecente no Conjunto Habitacional "João Paulo II", nesta cidade de Tupa/SP. Esclareceu que tinham conhecimento que César possuía o veículo VW/Gol. Disse que se deslocaram até o local e viram o veículo do acusado César parado na Avenida Professor Idenolphi Semeghini, fazendo contato com um transeunte, e que ao perceberem a aproximação da viatura, passou a colocar o automóvel em movimento, rapidamente, sendo realizado acompanhamento, podendo visualizar o passageiro dispensando uma sacola plástica. Narrou que foi dada a ordem de parada. Disse que foi realizada a busca pessoal, não encontrando nada de ilícito, e, em busca veicular, encontrou o celular, o valor de R\$ 160,00, entre o câmbio e os bancos dos ocupantes, e uma "maquininha" de cartão de crédito. Afirmou que retornaram ao local onde havia sido dispensada a sacola plástica (cerca de 20 a 30 metros de distanciamento), localizando 67 "trouxinhas" envolta em plástico transparente contendo substância amarelada aparentando ser "crack", além de 63 "trouxinhas" envolta em plástico contendo substância esbranquiçada aparentando "cocaína". Assegurou que visualizou o passageiro arremessando a sacola plástica, bem como tem a certeza do local onde a sacola foi arremessada, sendo possível encontrar os entorpecentes. Esclareceu que como a sacola era branca, deu para visualizar. Esclareceu que não conseguiram abordar o transeunte que estava conversando com os acusados, pois optaram em ir atrás deles, e após essa terceira pessoa se evadiu. Afirmou que não pode identificar e nem apontar quem fez a denúncia anônima, pois a pessoa está protegida pelo anonimato. Após avistarem a viatura, andaram cerca de 100 metros. Que a abordagem ocorreu em período noturno e os abordados não ofereceram resistência. Que a sacola foi localizada após a abordagem. Salienta foi solicitado reforço apenas para condução. Não sabe afirmar exatamente quanto tempo a viatura ficou parada no local. Que pelo que sabe, a viatura não possui GPS ou gravador de voz. Afirmo não estarem utilizando as novas câmeras acopladas ao uniforme, pois tais não estão disponíveis para o interior do Estado. Não se recorda de existir álbuns de fotografia no veículo".

A testemunha Alex dos Reis Pacheco, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou: "que após receberem denúncia anônima de que os acusados estariam praticando o tráfico de drogas, com a entrega de entorpecente no Bairro João Paulo II, se deslocaram até o local informado, visualizando o veículo do acusado parado, em contato com uma terceira pessoa, que estava a pé, ao lado do passageiro. Narrou que os acusados, ao perceberem a aproximação da viatura, o transeunte se afastou e o veículo empreendeu "marcha acelerada" (sic). Disse que foram ao encalço deles, observando que uma sacola plástica foi arremessada pelo lado do passageiro. Afirmou que deu ordem de parada, e, em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, e no veículo foi encontrado o aparelho celular, maquininha de cartão e o valor de R\$ 160,00. Asseverou que retornaram o trajeto, até o local onde havia sido dispensada a sacola plástica, localizando as drogas já citadas. Esclareceu que o local onde a sacola foi arremessada e da abordagem eram próximos, cerca de 30 metros. Assegurou

que pode ver a sacola plástica sendo arremessada do veículo, podendo assegurar que a sacola arremessada era a mesma da encontrada, mormente porque não havia qualquer outra no local. Disse que não percebeu e nem viu qualquer álbum de fotografias, não se recordando se tinha algo desse tipo no porta-malas. Em relação ao transeunte, afirmou que ele se afastou do local e optaram em ir ao encalço dos acusados, pois as denúncias recaíam sobre eles, os quais eram conhecidos nos meios policiais. Afirmou que o bairro é conhecido pelo tráfico de drogas e sempre havia movimentação de possíveis usuários. Que a sacola foi arremessada pelo lado do passageiro e no momento da abordagem, quem estava conduzindo era César e quem estava no passageiro, era Rafael, não sendo possível visualizar quem arremessou de fato, dado ao vidro do veículo ser escurecido. Salienta que não pode informar quem seria o denunciante. Não foi possível identificar a pessoa que estava conversando com os acusados".

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente os denunciados. Além disso, não há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim, já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunhas. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Aírton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha Júlio César da Silva Almeida, em seu depoimento judicial, relatou que: "que nada sabe sobre os fatos. Afirmo que César Augusto foi seu funcionário, disse que o acusado foi para Boituva a trabalho e assim que ele chegou fez um acerto com o acusado, e no dia seguinte ficou sabendo dos fatos. Afirmou que o acusado trabalhou 03 anos na sua empresa, vendendo álbum de formatura. Que na época dos fatos, ele ainda estava trabalhando para a testemunha. Disse que a máquina de cartão apreendida é de sua propriedade, tendo o controle dos valores passados no equipamento, e o aparelho ficava com ele. Afirmou que o acusado continuou a trabalhar para ele, e após, em outra ocasião, o acusado foi abordado com o carro da empresa, embriagado, e perdeu sua habilitação, por isso deixou de trabalhar para ele. Afirmou que nunca soube do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. O informante Luiz Guilherme Sanches Borsari, em juízo, afirmou que: "que é amigo de César há 25 anos, não conhecendo nenhum fato desabonador".

O informante Felipe Carlos Rodrigues Ramos, em juízo, disse que: "nada soube esclarecer sobre os fatos, apenas afirmando não conhecer nenhum fato desabonador em relação a Cesar".

O informante Francisco Carlos Rodrigues Ramos, em juízo, relatou que: "é amigo do acusado César, assegurando que não tem conhecimento do seu envolvimento com tráfico ilícito. Disse que o acusado faz frete junto com seu filho".

O réu Rafael Pinto, interrogado judicialmente, negou os fatos. Disse que: César é seu amigo, que estava viajando, vendendo álbum, e que ao chegar lhe telefonou para se encontrarem. Disse que foram dar uma volta na cidade, parando em uma conveniência no local dos fatos, e ao sair a viatura os seguiu, e ao dar a ordem de parada, obedeceram. Disse que foram abordados pelos policiais, e que o policial Valentim pegou o celular próprio dele e efetuou uma ligação. Disse que o policial Valentim, chegou informando que ele já estava preso e se queria negociar, entregando alguém. Afirmou que não foi apresentada qualquer sacola com droga. Salienta que no interior do carro existia uma máquina de cartão, um celular e os álbuns de fotografia no porta-malas".

Por sua vez, o réu César Augusto Luiz, interrogado judicialmente, negou os fatos.

Disse que: “chamou Rafael para dar uma volta, e ao chegar no local dos fatos, a viatura policial apareceu do nada, narrando que os policiais “pedindo para gente parar, parou o carro, e quando chegou no lugar que eles queriam que a gente parasse, parou”. Disse que os policiais não encontraram nada de ilícito e começaram a falar no telefone. Disse que não ficou sabendo o porquê estava sendo preso. Disse que não foi apresentado a ele qualquer sacola. Assegurou que os policiais estavam mentindo sobre seu envolvimento no tráfico de drogas. Que ficou sentado no chão por cerca de 02 horas. Que posteriormente chegou uma viatura policial, com apenas um único policial, não sabendo informar quem seria. Os policiais conversaram e disseram que seria conduzido à Delegacia. Que as pessoas no local viram a abordagem de longe, mas não quiseram se envolver, por medo. Que não possuía qualquer dinheiro no momento da abordagem. Que a máquina de cartão pertence a Júlio César e trabalhou com ele por 05 anos”.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que os acusados cometeram o crime pelo qual foram denunciados.

No caso em tela foram apreendidos 63 (sessenta e três) porções de cocaína, com peso líquido de 21,34 gramas e 67 (sessenta e sete) porções de cocaína, na forma de “crack”, com peso líquido de 6,40 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo pericial de constatação de fls. 18/21. Ademais, foi R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) em notas diversas.

A forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denota, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado às circunstâncias do flagrante, comprova a mercancia perpetrada pelo réu.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla e alternativo, admitindo várias condutas, como, “ter em depósito”, “guardar”, “transportar” e “trazer consigo” a substância entorpecente para fins de tráfico.

Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

Ademais, o termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida, “cocaína”, consta no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga.

Os acusados eram, ao tempo dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-los.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que os acusados cometeram a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput” da Lei nº11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

DO RÉU CÉSAR AUGUSTO LUIZ:

Primeira fase: Foram apreendidas 63 (sessenta e três) porções de cocaína, com peso líquido de 21,34 gramas e 67 (sessenta e sete) porções de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 6,40 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Razão pela qual exacerbo a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 05 anos e 10 dias de reclusão, e 583 dias-multa. Segunda fase: Não há atenuantes ou agravantes. Ademais, não é caso de aplicar a agravante do artigo 61, II, alínea "j" do CP. Tal agravante deve ser aplicada quando o indivíduo se aproveita da calamidade pública para a prática do crime. No caso em tela, verifico que, não obstante estejamos passando por uma pandemia em decorrência do coronavírus (Covid-19), o réu não se utilizou de tal momento para a prática do delito. Ademais, a segurança pública, até certo ponto, está normalizada, sendo que desde o início da pandemia não ensejou maiores adversidades ao Poder Público. Destarte, a calamidade pública, por si só, não enseja a aplicação desta agravante, devendo haver, no caso concreto, elementos que indiquem que o réu se beneficiou de tal situação, havendo nexos entre o fato criminoso e a calamidade pública. O que não é o caso.

Terceira fase: Concorre uma causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Razão pela qual a aplicação da minorante do tráfico privilegiado é medida de rigor. Pelas circunstâncias do caso concreto, a pena deverá ser reduzida em 1/6 a 2/3.

O legislador não estipulou qual seria o critério para fixar o quantum da redução, portanto, cabe ao Magistrado a estipulação. Neste caso, entendo que devem ser analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

O crack, substância apreendida nos autos, possui natureza psicoativa euforizante (estimulante), preparada à base da mistura da pasta de cocaína com bicarbonato de sódio. Para obtenção das pedras de crack também são misturadas à cocaína diversas substâncias tóxicas como gasolina, querosene e até água de bateria. Ao ser fumado, é absorvido pelo pulmão e chega ao cérebro em 10 segundos. O uso passa a ser compulsivo, pois o efeito dura apenas de 5 a 10 minutos. Ademais, a alta na criminalidade, mormente os delitos contra o patrimônio, está intimamente ligada ao aumento no consumo deste tipo de droga.

No caso não há que se falar em bis in idem, pois na primeira fase foi levada em consideração a natureza e a quantidade de droga apreendida, sendo que na terceira fase leva-se em consideração a lesividade que a droga causa à sociedade e à integridade física dos usuários.

Neste sentido: TJ-SP - APR: 00747173720178260050 SP 0074717-37.2017.8.26.0050, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 03/04/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/04/2020; 00010771420168260542 SP 0001077-14.2016.8.26.0542, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 28/06/2018, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/07/2018; APL: 00001088320178260632 SP 0000108-83.2017.8.26.0632, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 14/02/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019.

Assim, considerando a nocividade e a lesividade das drogas apreendidas (crack), em razão do alto poder destrutivo e viciante, reduzo a pena na fração mínima, qual seja, em 1/6.

Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, diminuo a pena provisória em 1/6, fixando a pena definitiva em 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 486 dias-multa.

DO RÉU RAFAEL PINTO:

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 0000514-70.2009.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 19/10/2009 - fls. 386/387; processo nº

0003036-70.2009.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 10/07/2012 - fls. 387/388). Ademais, foram apreendidas 63 (sessenta e três) porções de cocaína, com peso líquido de 21,34 gramas e 67 (sessenta e sete) porções de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 6,40 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Razão pela qual exacerbo a pena em 1/3 e fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 667 dias-multa.

Segunda fase: Presente a agravante da reincidência específica (processo nº 0000130-38.2015.8.26.0592, com trânsito em julgado para a Defesa em 06/03/2017 - fls. 386), razão pela qual agravo a pena em 1/6, perfazendo 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 778 dias-multa.

No que concerne à agravante do artigo 61, II, alínea "j" do CP, entendo não ser caso de aplicação. Tal agravante deve ser aplicada quando o indivíduo se aproveita da calamidade pública para a prática do crime. No caso em tela, verifico que, não obstante estejamos passando por uma pandemia em decorrência do coronavírus (Covid-19), o réu não se utilizou de tal momento para a prática do delito. Ademais, a segurança pública, até certo ponto, está normalizada, sendo que desde o início da pandemia não ensejou maiores adversidades ao Poder Público. Destarte, a calamidade pública, por si só, não enseja a aplicação desta agravante, devendo haver, no caso concreto, elementos que indiquem que o réu se beneficiou de tal situação, havendo nexo entre o fato criminoso e a calamidade pública. O que não é o caso.

Terceira fase: Para que seja reconhecido o tráfico privilegiado é mister que os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas estejam presentes. Compulsando a Folha de Antecedentes do réu (fls. 386/390), verifico que este possui duas condenações com trânsito em julgado por tráfico de drogas. Portanto, o réu não preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Para ambos os réus, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial semiaberto para o réu Cesar Augusto Luiz e o regime inicial fechado para o réu Rafael Pinto, haja vista sua reincidência, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

Os réus não preenchem os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

CONDENAR CESAR AUGUSTO LUIZ, como incurso nas sanções do art. 33, "caput" e §4º, da Lei 11.343/06, às penas de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, e 486 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

CONDENAR RAFAEL PINTO, como incurso nas sanções do art. 33, "caput" da Lei 11.343/06, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 778 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

Deixo de decretar a prisão, pois ausentes os requisitos. Ademais, a instrução está encerrada, não possui notícias de tentativa de fuga do réu, não se pode presumir que sua manutenção em liberdade implica em risco à ordem pública e nem há que se falar em garantia da ordem econômica.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se à Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15,



inc. III, da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Tupã, 13 de setembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA